



Unidad 1

Derecho y Argumentación

Eje temático:
2. El constitucionalismo o pospositivismo

Razonamiento y Argumentación Jurídica

Semana 2 - Tema 2
Dr. Roseleyev Ramos Reymundo

Metodología de las dudas

La metodología de las dudas es un enfoque filosófico que cuestiona todo lo que se da por sentado. Implica un proceso de cuestionamiento sistemático para llegar a la verdad a través de la duda.

Este método permite identificar suposiciones y creencias infundadas, y construir un conocimiento más sólido y fundamentado.





Propósito de la clase

Identificar la CONCEPCIÓN del
CONSTITUCIONALISMO para
razonar y argumentar
jurídicamente en un Estado
Constitucional de Derecho





Constitucionalismo: Una Revolución en el Derecho

¡Bienvenidos! Este viaje explorará el Constitucionalismo, un movimiento jurídico que ha transformado la forma en que se entiende y aplica la Constitución. ¿Listos para descubrir cómo?



¿Qué es el Constitucionalismo?

Un Nuevo Paradigma

El Constitucionalismo representa un cambio profundo en la forma en que se interpreta y aplica la Constitución, otorgándole una mayor relevancia a los valores y principios fundamentales.

Más que Simple Ley

La Constitución pasa a ser considerada más que un simple conjunto de normas, convirtiéndose en el fundamento de un orden jurídico dinámico y adaptable a las nuevas realidades.

<https://www.youtube.com/watch?v=l6XmEfzaFGI>

Antecedentes del Constitucionalismo

1

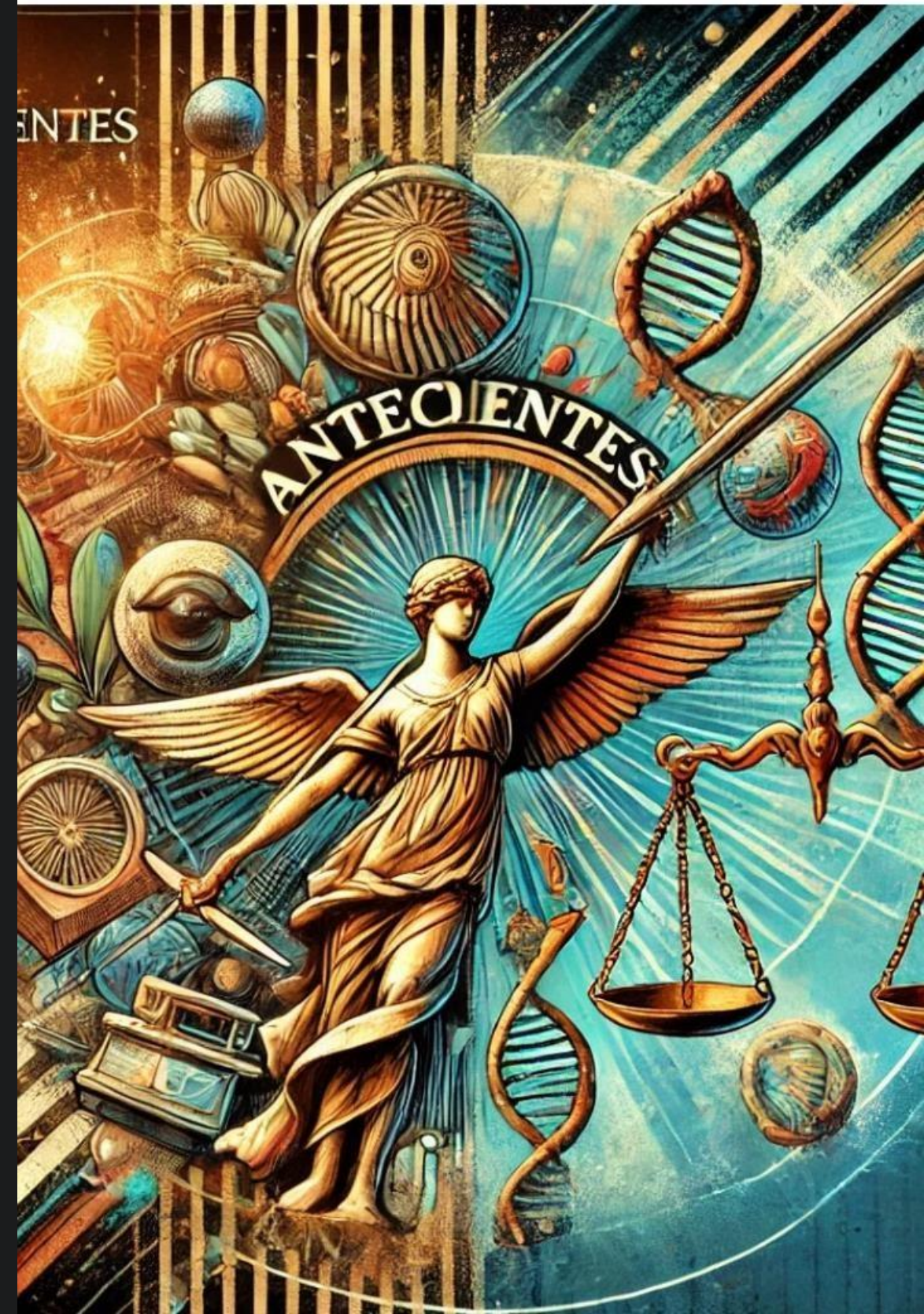
Las ideas de la Ilustración y los movimientos sociales por la defensa de los derechos humanos pusieron las bases para un cambio en el pensamiento jurídico.

2

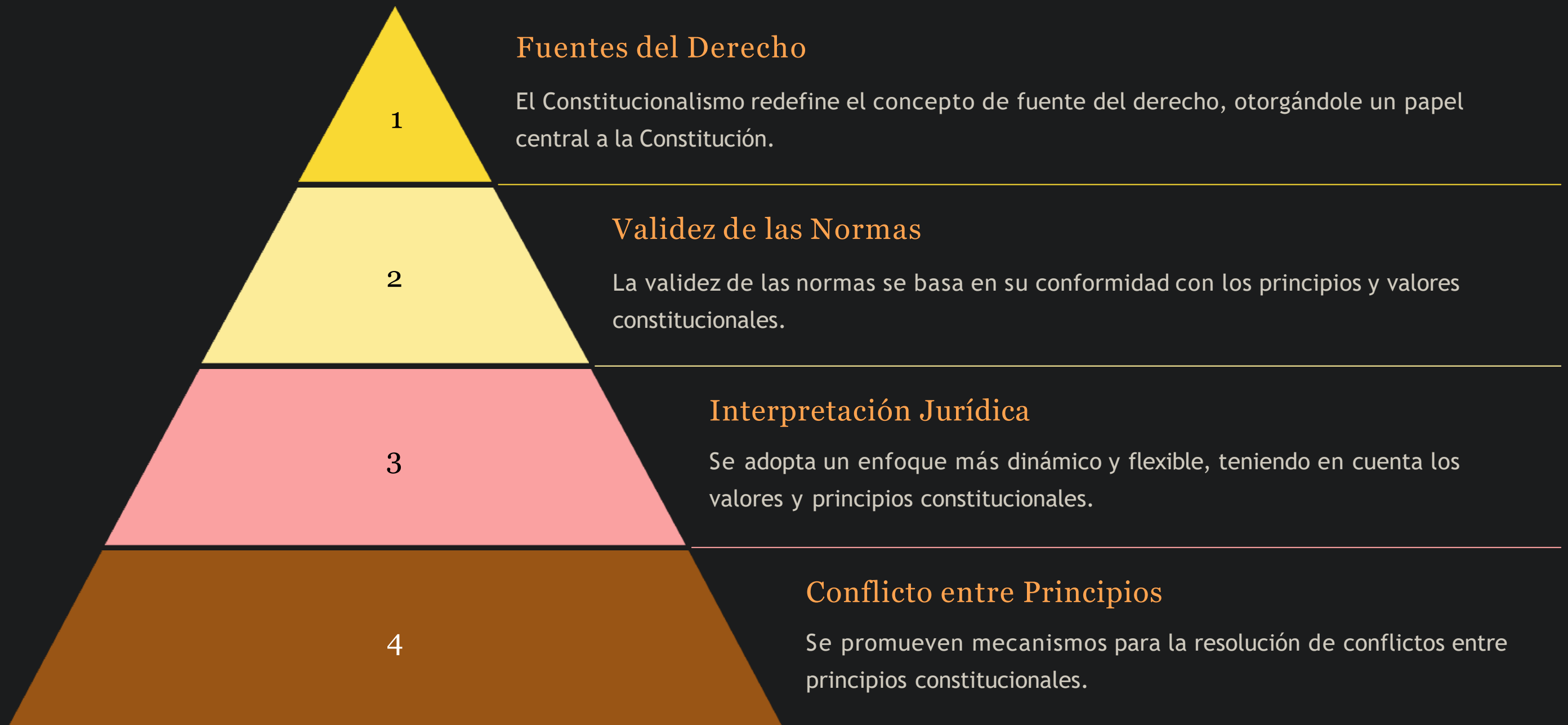
El desarrollo de la jurisprudencia constitucional, con el surgimiento de tribunales constitucionales, permitió una mayor protección de los derechos fundamentales.

3

Las nuevas realidades sociales, como la globalización y la expansión de la tecnología, demandaron una interpretación flexible de las normas constitucionales.



Replanteamiento del Derecho





Reconfiguración de las Relaciones

1

Poder Legislativo

El poder legislativo debe actuar con respeto a los límites impuestos por la Constitución.

2

Poder Judicial

El poder judicial adquiere un rol activo en la defensa de los derechos fundamentales.

3

Equilibrio

Se establece un sistema de "checks and balances" para garantizar el equilibrio entre los poderes del Estado.

Versiones del Constitucionalismo



Versión Europea

Destaca el papel de la Constitución como fundamento de un orden jurídico dinámico y adaptable a las nuevas realidades.

Luigi Ferrajoli



Del derecho contenido en la legislación al derecho de los valores y los principios constitucionales.

Gustavo Zagrebelsky



“Auténtico cambio genético”
**CAMBIO
DE
PARADIGMA**

Rasgos Comunes

Dignidad Humana

El Constitucionalismo reconoce la dignidad humana como un principio fundamental.

Pluralismo Jurídico

Fomenta la tolerancia y el reconocimiento de diferentes sistemas jurídicos.

Garantía Jurisdiccional

Refuerza la protección de los derechos fundamentales por parte del poder judicial.

Fuerza Vinculante

La Constitución adquiere fuerza vinculante para todos los poderes del Estado.

Ricardo Guastini



Peter Häberle



Versiones del Constitucionalismo

☆ Versión Norteamericana

Los derechos no emanan de la voluntad del Estado, sino que preexisten a dicha organización



Principios

- Gobierno limitado.
- Garantía judicial de los derechos.
- Soberanía popular - Legitimación del gobierno.
- Derechos universales.
- Constitución como norma suprema.
- Gobierno representativo.
- División de poderes.
- Independencia judicial.
- Reforma constitucional.

El
Federalista

HAMILTON

“El pueblo sobre
sus mandatarios”

LEGISLADOR

JUEZ



Constitucionalismo: Un Legado Vigente

El Constitucionalismo ha transformado el derecho, dando mayor relevancia a los derechos y principios fundamentales. Su legado continúa siendo fundamental en la construcción de un orden jurídico justo y equitativo. ¿Te animas a seguir explorando este apasionante mundo?

Constitucionalismo y la Relevancia de la Argumentación Jurídica

En esta presentación, exploraremos el concepto de Constitucionalismo, examinando la función del Poder Judicial y la importancia de la argumentación jurídica en la interpretación de la Constitución. Abordaremos el modelo de Hamilton y el "modelo jurisdiccional de derecho", así como el papel del juez en la aplicación de la ley.



El Modelo de Hamilton

Modelo Jurisdiccional

Se centra en la división de poderes, donde el Poder Judicial actúa como vigilante de la deliberación política.

Función Judicial

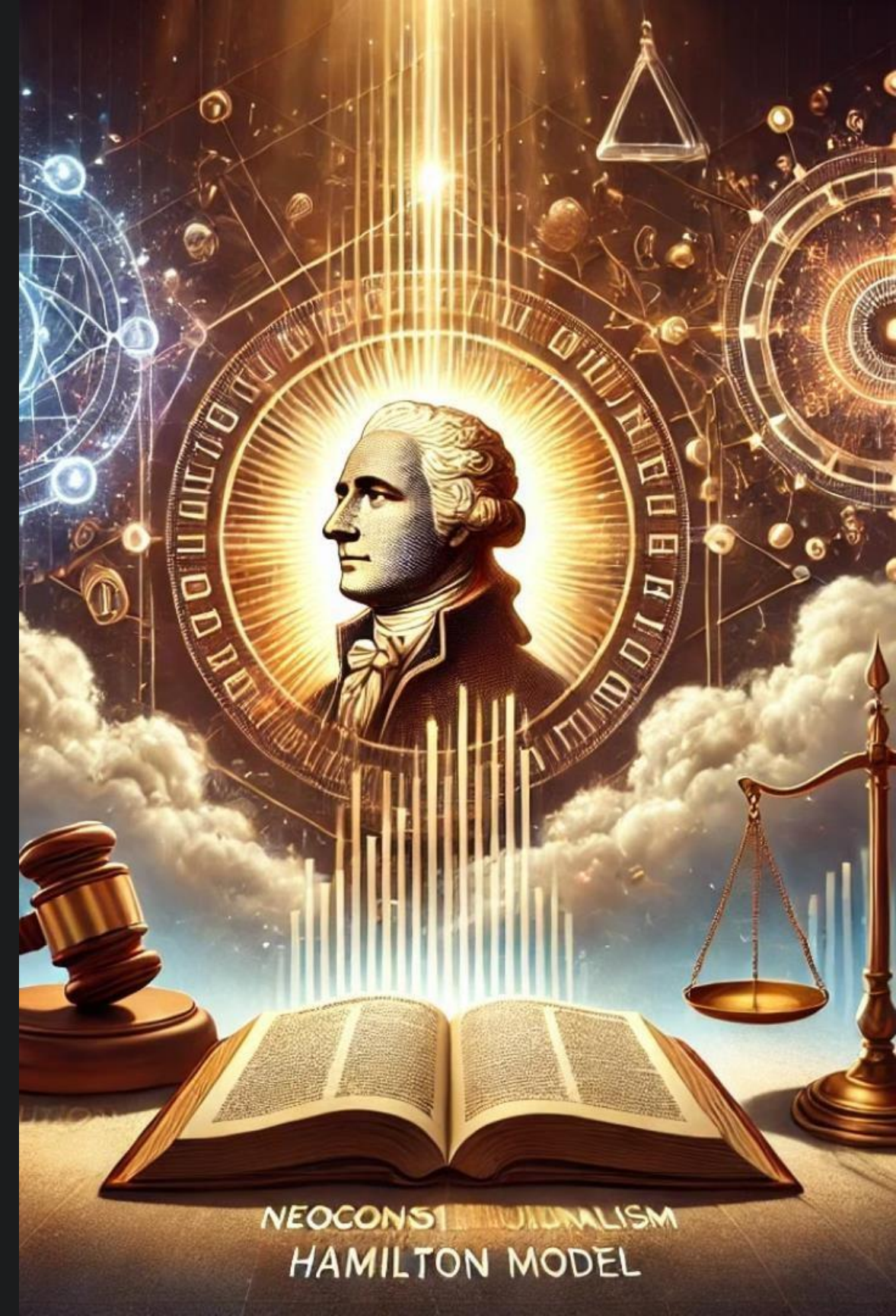
El rol del juez se limita a la aplicación del derecho, no a su creación, evitando la arbitrariedad y el "despotismo judicial".

Poder de Cierre

El juez tiene el poder de cerrar las discusiones políticas y sociales, asegurando una aplicación coherente del derecho.

Evolución del Poder Judicial

El sistema pasa de un poder judicial "nulo" a uno "proteccionista" con la implementación del "modelo jurisdiccional de derecho".





La Relevancia de la Argumentación Jurídica

1

Importancia Social

La argumentación jurídica es una actividad socialmente comprometida.

2

Rol del Juez

El juez debe tomar decisiones basándose en precedentes, la ley y su independencia jurisdiccional

3

Creación Jurisprudencial

Las decisiones del juez crean jurisprudencia, interpretando la ley y adaptándola a nuevas situaciones.

4

Principios Éticos

La independencia del juez es fundamental para evitar la arbitrariedad y garantizar la justicia.



De la Teoría a la Práctica: El Caso "Calle de las Pizzas"



Ponderación

¿Se protegieron efectivamente los derechos fundamentales utilizando la ponderación?



Jurisprudencia

Analice la jurisprudencia del caso "Calle de las Pizzas" para dar respuesta.



Tribunal Constitucional

Acceda al fallo del Tribunal Constitucional del caso "Calle de las Pizzas":

<https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00007-2006-AI.html>

Conclusiones

Justicia Constitucional

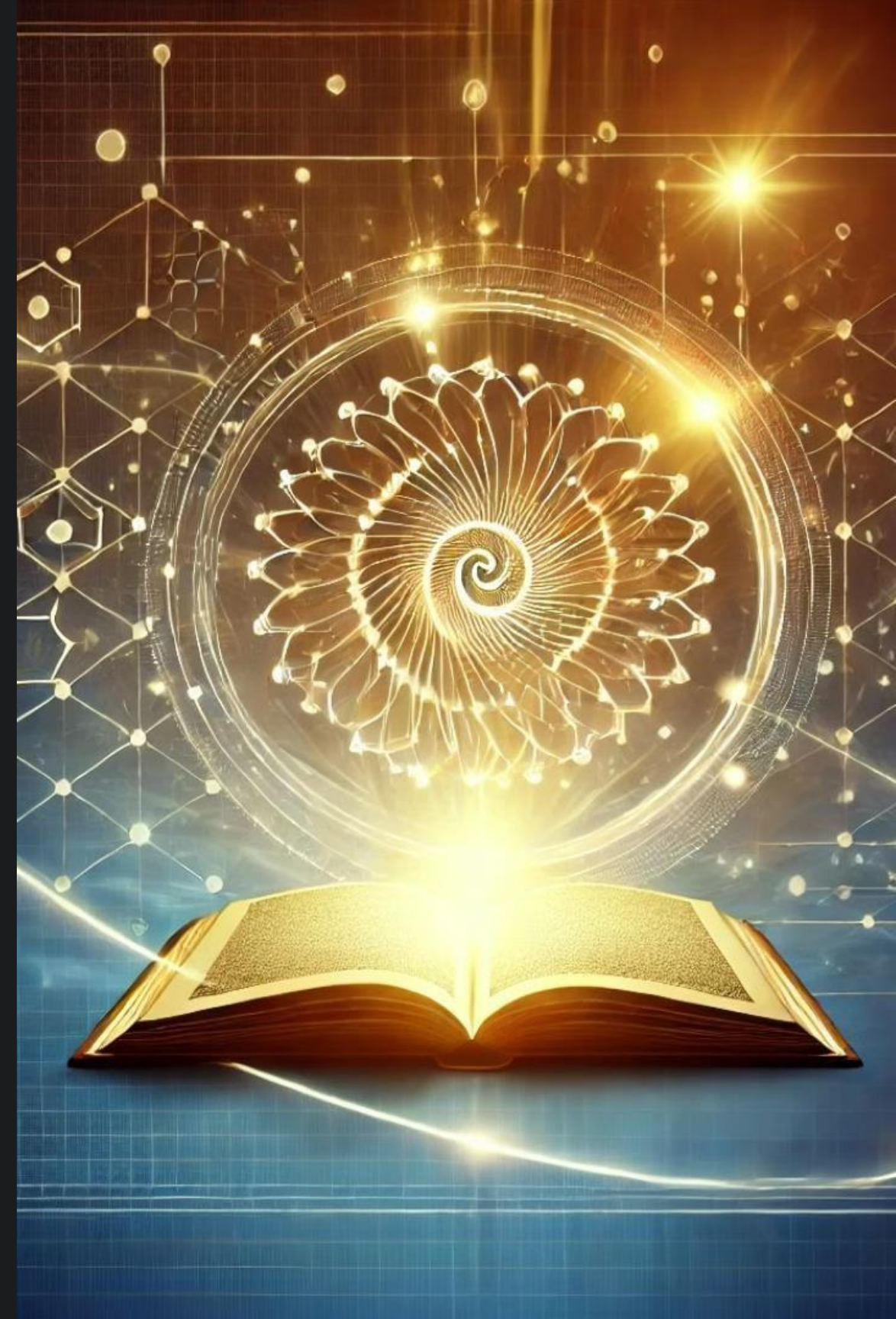
El Constitucionalismo busca garantizar la protección de los derechos fundamentales a través de una interpretación dinámica de la Constitución.

Importancia de la Argumentación

La argumentación jurídica es crucial para la aplicación correcta del derecho, asegurando un ejercicio responsable del poder judicial.

El Rol del Juez

El juez juega un papel fundamental en la interpretación y aplicación de la Constitución, protegiendo los derechos y garantizando la justicia.



El Constitucionalismo Garantista

1

Luigi Ferrajoli

El principal defensor del constitucionalismo garantista.

2

Principios Clave

Se basa en la protección de los derechos fundamentales como límite al poder del estado.

3

Teoría Jurídica

Propone una interpretación objetiva de la Constitución, aplicando la ley de forma estricta.

4

Recursos

Para profundizar en el tema, se recomienda consultar la obra de Ferrajoli o ver este video:

<https://www.youtube.com/watch?v=QYszYuebSuw>





Metacognición: ¿Qué hemos aprendido hoy?

1

Constitucionalismo

Un modelo de interpretación constitucional que enfatiza la protección de los derechos fundamentales.

2

Argumentación Jurídica

Es la base para la interpretación y aplicación del derecho, asegurando un ejercicio responsable del poder judicial.

3

Caso "Calle de las Pizzas"

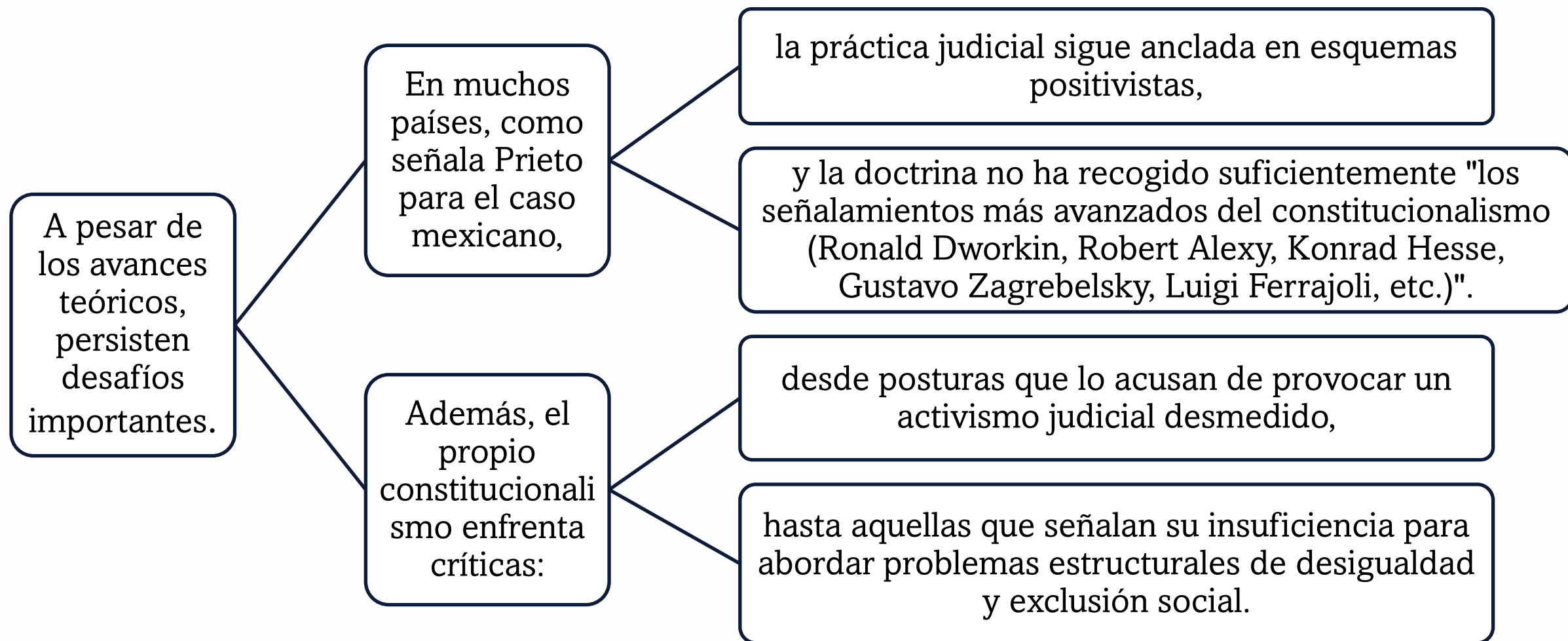
Un ejemplo práctico de cómo la argumentación jurídica se utiliza en la protección de los derechos.

4

Constitucionalismo Garantista

Una teoría que defiende la protección de los derechos fundamentales como límite al poder del estado.

Desafíos pendientes



Referencias bibliográficas

- Alexy, R. (1989). Teoría de la argumentación jurídica, traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo, CEC.
- Alexy, R. (1998). Sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral. Derecho y moral, ensayos sobre un debate contemporáneo. Barcelona.
- Alexy, R. (2003). Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional democrático, traducción de Alfonso García Figueroa. Neoconstitucionalismo(s). Edición de Miguel Carboneli. Trotta, p. 35.
- Alexy, R. (2003). Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. Universidad Externado de Colombia.
- Alexy, R. (2010). Teoría de la Argumentación Jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. Palestra.
- Atienza, M. (2003). Argumentación jurídica y Estado Constitucional. Anales de Jurisprudencia”, N° 261. UNAM.
- Atienza, M. (2013). Curso de argumentación jurídica. Editorial Trotta.
- Atienza, M. (2016). Las razones del derecho: Teorías de la argumentación jurídica. (2.^a ed.). Palestra.





¡Gracias! ..❖